

1524906-43.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO REMANESCENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. MANIFESTA ILEGALIDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524906-43.2021.8.26.0228 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524906-43.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2279539/2021 - 93º D.P. JAGUARÉ, 20803261 - 93º D.P. JAGUARÉ, 2022/21/367 - 93º D.P. JAGUARÉ, 2279539 - 93º D.P. JAGUARÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON FELIPE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

EDSON FELIPE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Ele teria, no dia 13 de outubro de 2021, no período da tarde, na Rua Cabral de Menezes, 15, Butantã, nesta Capital, trazido consigo, para entrega a consumo de

terceiros, 11 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 6,1g, substância entorpecente e que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificado o réu (fls. 107), apresentou-se a defesa prévia (fls. 87/96). Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, foi recebida a denúncia e agendada a audiência de instrução e julgamento (fls. 109/114). Encontram-se nos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 4), os boletins de ocorrência (fls. 5/7; 8/9), o auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), o laudo de constatação preliminar (fls. 25/27). No dia de hoje foram ouvidos dois policiais civis e o réu interrogado ao final. Ouvidas as partes, em memoriais, a acusação pleiteou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia bem como pela impossibilidade de se aplicar o benefício previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por falta de provas, muito frágeis para fundamentar um édito condenatório. Subsidiariamente, pugnou pelo benefício do redutor máximo, benefício previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Requereu a substituição da pena corporal bem como

É o relatório. Decido.

É improcedente a presente ação penal.

Em primeiro lugar, anoto que o laudo definitivo não veio aos autos o que, a meu ver não compromete a materialidade na medida que devidamente comprovada pelo laudo de constatação provisória, fls. 25/27.

Com efeito, em momento algum se questionou a natureza do entorpecente localizado. Assim, é possível que materialidade seja atestada por laudo provisório, desde que permita grau de certeza e tenha sido elaborado por perito oficial, principalmente pelas circunstâncias narradas nos autos e pela pequena quantidade de droga apreendida.

Neste sentido o HC n. 605.603/ES , de relatoria do Em. Min. Ribeiro Dantas , julgado em 29/3/2021 , reconheceu a possibilidade de se utilizar o laudo toxicológico preliminar como prova da materialidade do delito:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO REMANESCENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO E ESTENDIDA AOS CORRÉUS.

(...)

2. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo toxicológico implica na absolvição do acusado , em razão da falta de comprovação da materialidade delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressaltada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, como na hipótese .

3. Hipótese em que o édito condenatório pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 está amparado apenas em testemunhos orais e informações extraídas de interceptações telefônicas. Não houve a apreensão da droga e, obviamente, inexistiu o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, razão pela qual impõe-se a absolvição do paciente e demais corréus.

(...)

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, (...)" (HC 605.603/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe 29/3/2021, grifei).

Portanto, a absolvição não se baseia na falta do laudo definitivo porque, quanto a materialidade, dúvidas não restam que a substância apreendida trata-se de cocaína.

A dúvida está no quesito autoria.

Com efeito, a prova produzida em juízo, composta pelo depoimento de dois policiais e pelo interrogatório do acusado não autoriza a condenação.

O réu negou os fatos e, quanto aos motivos de estar no local de sua prisão, aduziu que mora em frente. De fato, em sua qualificação, consta que ele reside na rua Cabral de Menezes, 135 conforme se verifica no Boletim de Ocorrência de fls. 05/07 e 08/09 e auto de qualificação de fl. 10. Além disso confirmou seu endereço em juízo.

E quanto ao depoimento dos policiais civis, caíram em grave contradição, vejamos.

Policia civil Leandro declarou que reconhece o acusado de uma prisão por trafico de entorpecentes pela região do Butantã. O local já é conhecido por trafico de drogas e já efetuou prisões ali no local. No dia anterior chegou a perceber certa movimentação de usuários no local. No dia seguinte percebeu a pessoa do acusado que, em dado momento se aproximou de um veículo e em seguida o veículo foi embora. Não viu se o motorista era homem ou mulher e não percebeu qual movimentação ocorreu entre o motorista e o réu. A bolsa de drogas estava há uns três ou cinco metros de distancia. Não chegou a visualizar o acusado indo até essa bolsa. Havia um grupo de pessoas há uns 100 metros de distancia. Ele admitiu a pratica ilícita por dificuldades financeiras. Não o conhecia antes dos fatos. Ele estava com 20 reais e não se recorda o que ele disse sobre o dinheiro. Consultou os antecedentes dele na delegacia. O dinheiro estava na pochete.

Já o policial Rubens, também reconheceu o acusado de uma ocorrência do dia 13/10/2021 por trafico de drogas. O local já é conhecido por trafico de drogas. No dia anterior estiveram lá mas não identificaram o traficante. No dia seguinte, compareceu ao local. Viu uma pessoa se aproximar a pé do acusado e viu a atitude de mercancia entre ambos. O entorpecente estava a seu lado, em uma pochete. Não se recorda se viu o acusado pegando o entorpecente da pochete. Foi o parceiro quem pegou a pochete que estava ao lado de Edson. Não teve como pegar a identificação do usuário. Ele confessou o crime. Somente cocaína e era pouca droga. Só presenciou essa venda e mais ninguém dele se aproximou.

Ou seja, pelo relato de um dos policiais, ele apenas supôs que uma pessoa de dentro de um carro efetuou uma venda, embora nada tenha presenciado.

Já o outro policial presenciou uma pessoa que estava a pé e que se aproximou do acusado. Ambos trocaram algo que estavam em suas mãos em típica movimentação de venda de drogas. Em seguida fizeram a abordagem do acusado.

Como se percebe, inviável a condenação do acusado por trafico de drogas em razão de estar na posse de 6,1 gramas de cocaína e 20 reais.

Note-se que os próprios policiais disseram que o local é conhecido por ponto de venda de entorpecente. Assim o entorpecente que foi localizado nas proximidades do acusado podem pertencer a outro traficante.

Ademais causa estranheza o fato do acusado vender droga na porta de sua residência. As contradições vão muito além de pequenas incongruências e atingem situação essencial a tipificação do crime, ou seja, a efetiva venda do entorpecente a terceira pessoa.

O réu, por sua vez, negou os fatos.

Com efeito, Edson declarou que tem 27 anos. Casado, tem 2 filhas. Trabalha como motoboy, é autônomo. É habilitado para conduzir motocicletas. Trabalha para aplicativo. Tinha motocicleta do primo para trabalhar. Tem um trafico de 2012 e já foi condenado por roubo. Não estava em cumprimento de pena quando foi preso. Nega os fatos. Estava vindo da casa da filha que mora na rua Thomas Gonçalves. Mora de frente ao local da prisão, rua Cabral de Menezes numero 135. Não foi interrogado na delegacia porque indagado disse que so falaria em juízo. Não viu o momento que a pochete foi localizada.

Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, e ABSOLVO EDSON FELIPE DA SILVA, nascido em 24/01/1994, natural de São Paulo - SP, filho de Silvia Helena Silva de Jesus, qualificado nos autos, da prática do crime descrito pelo artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

São Paulo, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA